

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Arrependimento Posterior (art. 16 do CP)

Vamos finalizar.

E depois de consumado do crime: você tem alguma chance de se redimir?

Depende, no nosso caso fictício, não teria. Por você matou uma pessoa, houve violência contra a pessoa. Então a lei não dá nenhuma “chance”.

Agora, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o agente se **ARREPENDER POSTERIORMENTE À CONSUMAÇÃO**, reparando o dano ou restituindo a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Trata-se do **ARREPENDIMENTO POSTERIOR**. É caso por exemplo, de quem furta um bem, e depois de alguns dias, se arrepende e restitui a coisa furtada. No caso, o agente responderá pelo crime de furta, mas terá a pena diminuída devido ao seu arrependimento posterior.

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Trata-se de caso onde o agente se **ARREPENDE POSTERIORMENTE** a consumação do crime.

Nesses casos, se o mesmo reparar o dano ou restituir a coisa, até o recebimento da denúncia/queixa, por ATO VOLUNTÁRIO, terá direito a uma redução de pena.

No entanto, essa redução de pena (o instituto do arrependimento posterior) **somente é aplicável aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à PESSOA**.

Importante informar que até mesmo depois do recebimento da denúncia/queixa, a reparação do dano terá consequências, poderá atuar a pena no seguinte caso:

Circunstâncias atenuantes

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

III - ter o agente:

(...)

*b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, **antes do julgamento, reparado o dano**.*

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Trata-se de caso onde o agente se **ARREPENDE POSTERIORMENTE** a consumação do crime.

Nesses casos, se o mesmo reparar o dano ou restituir a coisa, até o recebimento da denúncia/queixa, por ATO VOLUNTÁRIO, terá direito a uma redução de pena.

Essa redução de pena (o instituto do arrependimento posterior) **somente é aplicável aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à PESSOA.**

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
